

УТВЕРЖДЕН

решением
учредителя (собственника) № 2
от «29» января 2018 года

УСТАВ
Частного учреждения
Консультационно-учебный
центр
«Автопрестиж»
(новая редакция)

Нижегородская область
Богородский район
город Богородск
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Частное учреждение Консультационно-учебный центр «Автопрестиж», именуемое в дальнейшем Учреждение, является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления функций некоммерческого характера, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Изменения в Устав внесены в связи с изменением наименования, целей и основного вида деятельности Учреждения.

1.3. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Полное наименование Учреждения на русском языке – **Частное учреждение Консультационно-учебный центр «Автопрестиж»**.

1.5. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – **ЧУ КУЦ «Автопрестиж»**.

1.6. Место нахождения Учреждения: Нижегородская область, Богородский район, город Богородск.

1.7. Организационно-правовая форма Учреждения – частное учреждение.

1.8. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.9. Учредитель является собственником имущества созданного им Учреждения.

На имущество, закрепленное собственником за Учреждением и приобретенное Учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.10. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Учреждение имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.12. Учреждение создается на неограниченный срок.

1.13. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.14. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

1.15. Для осуществления образовательной деятельности Учреждением создается в его структуре специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением.

1.16. Учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.17. Учредитель (собственник) несет ответственность по обязательствам Учреждения в случаях и пределах, установленных гражданским законодательством. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя (собственника) и созданных им юридических лиц.

1.18. Вмешательство в деятельность Учреждения государственных, общественных или иных органов, кроме специально уполномоченных законодательством, не допускается.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.

2.1. Целями Учреждения являются:

- распространение знаний в области безопасности дорожного движения в целях охраны прав и законных интересов участников дорожного движения, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, а также иных областях, направленных на профессиональное развитие человека и обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- подготовка по программам профессионального обучения; подготовка по дополнительным образовательным программам: общеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам в соответствии с полученной лицензией.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:

- оказание консультаций участникам дорожного движения в области безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также консультирование пострадавших в дорожно-транспортном происшествии;
- реализация программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ: общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ;
- организация и проведение различных форм экспертной, консультационной, аналитической, в области учебного процесса, методической, научно-исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей личности, самостоятельного мышления и творческих способностей;
- распространение знаний среди населения, удовлетворение потребностей граждан в повышении профессионального и культурного уровня.

2.3. Для достижения намеченных целей Учреждение осуществляет основной вид деятельности:

- консультационная деятельность в области безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий, охранной деятельности, безопасности дорожного движения, бухгалтерского учета и

делопроизводства.

Учреждение также осуществляет следующие дополнительные виды деятельности:

➤ реализация образовательных программ по обучению водителей автотранспортных средств и в иных профессиональных областях:

- реализация программ профессионального обучения:

- а) программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;

- б) программ переподготовки рабочих, служащих;

- в) программы повышения квалификации рабочих, служащих;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

➤ организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов», консультаций, форумов, иных мероприятий, направленных на достижение целей Учреждения;

➤ создание в структуре Учреждения специализированного структурного образовательного подразделения для осуществления образовательной деятельности Учреждением;

➤ осуществление издательской, рекламной, полиграфической, оформительской и дизайнерской деятельности;

➤ приобретение и распространение методических материалов, учебных пособий, рекомендаций, фото- и другой продукции в соответствии с целями Учреждения;

➤ осуществление благотворительной деятельности;

➤ сдача в аренду имущества;

➤ привлечение на добровольной основе средств для финансирования своих работ и программ;

➤ осуществление приносящей доходы деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям, данная деятельность указана в настоящем Уставе;

➤ разработка и использование новых технологий образования;

➤ реализация авторских и инновационных программ.

2.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения лицензии и прекращается при прекращении действия лицензии.

3. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

3.1. Учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества посредством передачи Учреждению денежных средств или закрепления за ним иного имущества на праве оперативного управления. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества.

3.2. Права Учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное Учреждением, определяются в соответствии с положениями настоящего Устава.

3.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться имуществом, находящимся в его оперативном управлении, в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.

3.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества.

3.5. Учреждение не является собственником имущества, которое ему передал Учредитель (собственник).

3.6. Учреждение несет ответственность перед Учредителем (собственником) за сохранность и эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Учредителем (собственником).

3.7. Учредитель (собственник) вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятим у Учреждения, собственник имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

3.8. Учреждение не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

3.9. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителя (собственника);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Учреждения или имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления собственником;

- взимания платы за обучение;
- другие не запрещенные законом поступления.

3.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несут собственники его имущества.

3.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, данная деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются только в уставных целях.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. Руководство Учреждением осуществляется непосредственно Учредителем (собственником).

4.2. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель (собственник).

4.3. К исключительной компетенции Учредителя (собственника) Учреждения относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использования его имущества;
- изменение устава Учреждения;
- назначение Директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Учреждения;
- принятие решений о создании Учреждением других юридических лиц, об участии Учреждения в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Учреждения;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации.

4.4. Решения Учредителем (собственником) принимаются единолично, и оформляются в письменной форме.

4.5. В Учреждении образуется единоличный исполнительный орган Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом. Директором Учреждения может быть назначен Учредитель (собственник).

Срок полномочий Директора - **5 (пять)** лет.

4.5.1. Директор Учреждения решает вопросы деятельности Учреждения, не

отнесенные к компетенции Учредителя (собственника) Учреждения.

4.5.2. Компетенция Директора Учреждения:

- действует от имени Учреждения без доверенности;
- совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения;
- заключает от имени Учреждения договоры;
- осуществляет подбор персонала, прием на работу и увольнение, налагает взыскания и поощряет работников Учреждения в соответствии с законодательством о труде, заключает трудовые договоры;
- открывает расчетные, текущие и другие счета, выдает доверенности;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции работников Учреждения;
- утверждает локальные нормативные акты Учреждения;
- создает и ликвидирует структурное специализированное образовательное подразделение;
- утверждает положение о специализированном структурном образовательном подразделении;
- осуществляет руководство деятельностью специализированного структурного образовательного подразделения, филиалов и представительств Учреждения;
- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, распределяет обязанности между работниками Учреждения;
- представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной и исполнительной власти и органах местного самоуправления, в отношениях со всеми юридическими и физическими лицами;
- организует учет и отчетность Учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с трудовым договором.

4.5.3. В отсутствие Директора его обязанности исполняет заместитель Директора. Заместитель Директора в отсутствие Директора имеет право подписи на финансовых и юридических документах, при наличии доверенности.

4.5.4. Директор Учреждения подотчетен и подконтролен Учредителю (собственнику) и организует выполнение его решений. Директор Учреждения должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и разумно.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ.

5.1. В Устав Учреждения вносятся изменения по решению учредителя (собственника) Учреждения.

5.2. Изменения, внесенные в Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации Устава.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

6.1. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Учреждение может быть преобразовано Учредителем (собственником) в автономную некоммерческую организацию или фонд.

6.2. Реорганизация Учреждения производится по решению Учредителя (собственника).

6.3. При реорганизации Учреждения его права и обязанности переходят к правопреемникам.

6.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу, другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

6.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

6.6. Учреждение ликвидируется по решению его учредителя (собственника) или по решению суда:

6.7. Учредитель (собственник) или суд, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Учреждения выступает в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Учреждения, а также его кредиторов.

6.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается его собственнику.

6.9. При прекращении деятельности Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы, документы по кадровому делопроизводству (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения, в соответствии с требованиями законодательства об архивах.

6.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Дата внесения в ЕГРЮЛ 26.06.2013

ОГРН 1135200002255

Учетный номер 5214040876

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листа (ов)

И.о. начальника Главного управления Минюста
России по Нижегородской области



А.В. Бутусов